

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2768/2530

บริษัทเอทีแอนด์ที อินเทอร์เน็ต
อิงค์

โจทก์

บริษัทจีทีอี ไบโเรคตอรีส์ คอร์ปอเรชั่น
กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 4 (2)

เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องถึงภูมิลำเนาของจำเลยไว้ชัดแจ้งแล้วว่าอยู่ในเขตศาล
แพ่ง ทั้งตามฟ้องที่จำเลยได้ยื่นฟ้องโจทก์เป็นจำเลยต่อศาลแพ่งเป็นอีกคดีหนึ่งนั้น
จำเลยก็ระบุว่าตนมีภูมิลำเนาอยู่ ณ ที่เดียวกัน ในชั้นนี้จึงฟังข้อเท็จจริงไว้ก่อนว่า
จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลแพ่งตามที่โจทก์บรรยายฟ้องชอบที่จะต้องรับฟ้อง
ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 4
(2).

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๓ ในฐานะตัวแทนผู้มีอำนาจของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็น
นิติบุคคลต่างประเทศและในฐานะส่วนตัวได้ร่วมกับจำเลยที่ ๒ และที่ ๔ แกล้งข่าว
อันเป็นเท็จต่อหนังสือพิมพ์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๒๘ เกี่ยวกับการ
ที่โจทก์ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการจัดพิมพ์และโฆษณาสมุดรายนามผู้ใช้

โทรศัพท์ให้แก่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับได้นำ
คำแถลงข่าวดังกล่าวไปตีพิมพ์เผยแพร่ทำให้โจทก์เสียหาย ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๒๘ จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๓ ผู้รับมอบอำนาจยังได้ฟ้องโจทก์ต่อศาลแพ่งพร้อม
ทั้งแถลงข่าวต่อหนังสือพิมพ์กล่าวหาโจทก์เรื่องเดียวกันนี้อีก ซึ่งหนังสือพิมพ์ก็ได้ลง
ตีพิมพ์ข่าวอันเป็นเท็จนั้นทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้จำเลยที่ ๓ ยังได้
แถลงข่าวต่อหนังสือพิมพ์อีกว่า จำเลยที่ ๔ จะจัดพิมพ์และแจกจ่ายสมุดรายนามผู้ใช้
โทรศัพท์ในประเทศไทยในต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๙ และจำเลยที่ ๔ ได้โฆษณาในหน้า
หนังสือพิมพ์และมีหนังสือถึงบริษัทห้างร้านทั่วไปเพื่อหาโฆษณาสำหรับลงในสมุดราย
นามที่จำเลยที่ ๔ จะจัดพิมพ์ขึ้น จำเลยกระทำการดังกล่าวโดยรู้ว่าไม่มีสิทธิจัดพิมพ์
สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ในประเทศไทย ทำให้เกิดความสับสนแก่ผู้ที่ลงโฆษณา
ธุรกิจ ในสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์และจงใจกลั่นแกล้งขัดขวางการดำเนินงานจัดหา
โฆษณาของโจทก์ การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์เสียหายต่อชื่อเสียงธุรกิจตลอด
จนทางทำมาหาได้และทางเจริญของโจทก์คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๓๒,๓๘๒,๕๐๐ บาท
ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยทั้งสองหยุดการหาลูกค้าเพื่อ
โฆษณาในสมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์ และห้ามจำเลยทั้งสองจัดพิมพ์สมุดรายนามผู้ใช้
โทรศัพท์ด้วย

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑ เพราะจำเลยที่ ๑ ไม่มี
ภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์บรรยายฟ้องถึงภูมิลำเนาของจำเลยที่ ๑ไว้ แจ่มชัดแล้วว่า จำเลยที่ ๑ อยู่บ้านเลขที่ ๕๑๘/๔ อาคารสิริณี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ในเขตศาลแพ่ง ทั้งตามฟ้องของจำเลยที่ ๑ ซึ่งได้ยื่นฟ้องโจทก์เป็นจำเลยต่อศาลแพ่งเป็นคดีหมายเลขดำที่ ๔๖๐๓/๒๕๒๘ ก็ได้ระบุภูมิลำเนาของจำเลยไว้ว่า จำเลยที่ ๑ อยู่บ้านเลขที่ ๕๑๘/๔ อาคารสิริณี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกันกรณีควรฟังข้อเท็จจริงไว้ก่อนว่าจำเลยที่ ๑ มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลแพ่งตามที่โจทก์บรรยายฟ้อง ชอบที่จะต้องรับฟ้องของโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ ไว้พิจารณาต่อไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔(๒) ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นรับฟ้องในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ ไว้พิจารณาต่อไป.

(อภิรักษ์ ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลแพ่ง - นายสุทธิ อินทุเศรษฐ

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง วรรณกลาง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ